

1. QUADRO NORMATIVO E QUALIFICA DELLE PARTI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.LGS. N. 198/2021 — PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

Disciplina di Settore: Piena conformità all'art. 3 del D.Lgs. n. 198/2021 relativo alla disciplina delle relazioni commerciali nella filiera agroalimentare e al divieto di pratiche commerciali sleali tra acquirenti e fornitori.

2. OBBLIGHI PRIMARI DI CONSEGNA E QUANTITÀ DETERMINATA

PARAMETRI & IMPEGNI

• Quantità Rigorosamente Fissa

La quantità contrattuale pattuita è tassativa ed inderogabile. Il Venditore è tenuto al suo integrale rispetto senza possibilità di riduzioni unilaterali.

• Termine e Modalità di Resa

La merce deve essere consegnata presso il Centro di Raccolta indicato in contratto a cura e spese integrali del conferente, entro e non oltre la data di chiusura della campagna di raccolta 2027. Anche in caso di ritiro concordato in azienda agricola ("sotto trebbia"), le spese e i rischi del trasferimento al centro di stoccaggio gravano interamente sull'agricoltore.

• Qualità della Partita e Declassamento

Nel caso in cui la merce non raggiunga i livelli qualitativi minimi ma conservi standard commerciabili, il conferente non è affatto liberato dall'obbligo di consegna: il prezzo subirà declassamento proporzionale secondo le tabelle di riferimento. Il prezzo pattuito a termine (PDT) pieno è corrisposto esclusivamente per il prodotto conforme alla qualifica "**FINO**" (Peso Specifico ≥ 78 kg/hl e Tenore Proteico $\geq 13,50\%$). Resta in ogni caso salva la facoltà per CAI di esigere la penale per inadempimento qualitativo in caso di comportamenti fraudolenti o scorretti.

• Obbligo Espresso di Riacquisto sul Mercato

Qualora i volumi effettivamente trebbiati e raccolti sui fondi aziendali risultino deficitari rispetto alla quantità sottoscritta, il conferente è gravato dall'obbligo inderogabile di reperire a proprie esclusive spese sul libero mercato partite sostitutive di analoga varietà e qualità, garantendone la consegna puntuale a CAI.

• Assunzione Totale del Rischio Climatico e Forza Maggiore

Il Venditore si assume espressamente e incondizionatamente il **RISCHIO INTEGRALE** per l'eventuale impossibilità sopravvenuta della consegna sia per la quota quantitativa sia per quella qualitativa, anche laddove la perdita o la contrazione del raccolto sia determinata da eventi avversi del tutto indipendenti dalla volontà o diligenza del produttore (gelate, siccità grave o prolungata, alluvioni, grandinate, fitopatie o altre cause di forza maggiore e caso fortuito).

3. PENALI PER MANCATA CONSEGNA

SU EVENTUALE RICHIESTA DI CAI

In caso di inadempimento totale o parziale, il Venditore è tenuto a versare a CAI:

- 1

Quota Fissa di Gestione Amministrativa
Pagamento integrale dell'"Onere di Amministrazione" quantificato per la tipologia contrattuale dedotta in inadempienza.
- 2

Quota Differenziale di Mercato (CCIAA Luglio 2027)
Importo pari alla differenza (se positiva) tra il prezzo fissato a contratto (PDT) e il maggior prezzo medio calcolato sui valori massimi della categoria rilevati dai listini della CCIAA competente a **LUGLIO 2027**, moltiplicata per le tonnellate omesse.
- 3

Risarcimento Danni Ulteriori e Chiusura Contratti Derivati
Rivalsa su maggiori oneri logistici, differenziali per acquisti spot d'urgenza, perdite scaturenti dalla liquidazione o chiusura forzata degli strumenti finanziari derivati di copertura (*futures* a termine) e decadenza dalle premialità di filiera.
- 4

Rinuncia alla Riduzione Giudiziale della Penale (Art. 1384 C.C.)
Mediante specifica doppia sottoscrizione delle clausole ex artt. 1341-1342 C.C., il conferente rinuncia espressamente ad adire l'Autorità Giudiziaria per richiedere l'equa riduzione dell'importo penale stabilito.

5. IMPEGNI AGRONOMICI, SANITARI E DI COLTIVAZIONE

DISCIPLINARE DI CAMPO

IMPEGNI E STANDARD PRODUTTIVI	PRESCRIZIONI OPERATIVE E CONTROLLI
• Semente Certificata e No OGM: Impiego esclusivo di sementi certificate di prima o seconda generazione con tracciabilità certificata d'origine; divieto assoluto di sementi OGM.	• Delimitazione Terreni di Coltivazione: Mappatura catastale puntuale e individuazione univoca delle superfici coltivate vincolate al contratto.
• Lotta Obbligatoria alla Cimice: I chicchi/cariossidi con alterazioni da puntura di cimice sono soggetti a tolleranza zero (0%) assoluta alla consegna.	• Divieto Fanghi e Trattamenti Post-Raccolta: Divieto perentorio dell'uso di fanghi di depurazione in campo e di presidi conservativi chimici post-raccolta.
• Prevenzione Contaminazioni da Macchine: Pulizia accurata di mietitrebbiatrici e mezzi di trasporto per scongiurare presenze di grani teneri, semi estranei o allergeni.	• Diritto di Ispezione e Monitoraggio in Campo: Accesso incondizionato e continuativo garantito ai tecnici CAI per campionamenti agronomici e verifiche dello stato colturale.

7. Adempimenti Amministrativi e Doganali

 - **DDT:** Regolare emissione ad ogni carico con codice fornitore.
 - **Quaderno di Campagna & Fascicolo:** Aggiornamento costante esibibile a semplice richiesta.
 - **Dichiarazione Doganale a Lungo Termine:** Attestazione formale dell'origine preferenziale UE (100% Italia).
8. Clausole Giuridiche Vincolanti

 - **Divieto di Cessione:** Incedibilità del credito o del contratto senza consenso scritto CAI.
 - **Compensazione Debiti/Crediti:** Compensazione automatica su forniture tecniche pregresse.
 - **Vizi Occulti:** Termine decadenziale di 15 giorni per la notifica vizi da parte di CAI.
 - **Foro Esclusivo Territoriale:** Foro inderogabile di Bologna.

Disclaimer: le quotazioni giornaliere sono aggiornate ma indicative; saranno confermate o eventualmente corrette al momento della stipula dell'accordo presso l'agenzia Cai di riferimento

Puoi visionare il contratto completo presso la tua Agenzia CAI di fiducia.